政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿 “5•25”一般物体打击事故调查报告

发布单位：宝兴县应急管理局 发布时间： 2019-11-22 15:04　浏览次数: 1160　字体：[大　中　小]

2019年5月25日上午5时40分许,宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿地下试采区7#巷道掘进工作面从业人员在施工作业过程中,被掘进面上突然滑落的石块砸伤,后经抢救无效死亡,造成1人死亡的事故发生,直接济损失137万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《四川生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第225号)等有关法律法规规定,经宝兴县人民政府《关于授权立宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿“5·25”一般生产安全事故调查组的通知》(宝府发〔2019〕39号权,2019年5月25日,县应急管理局牵头组织县纪委监委、县公安局、县自然资源和规划局和县总工会成立了兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿“5·25”一般生产安全事故调查组”(以下简称事故调查组)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过实地勘查事故场、查阅事故单位安全生产规章制度、安全技术操作规程、台账记录档案资料,并对相关人员进行调查询问,认分析,查清了事故发生的经过和原因,认定了事故性质,分清了事故责任,提出了对有关责任单位及责任人的处理议,并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故单位情况。

宝兴县祥海矿业有限公司,成立于2007年4月26日,统一社会信用代码:915118276602871908,法定代表人乘连,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:陆仟万元整,地址:宝兴县蜂桶寨乡,经营范围:饰面石料(大理石)开采、销售;矿山工程;建筑装修装饰工程;大理石仓储;大理石板材、碳酸钙系列产品购销;进出口易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)事故矿山概况。

宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿:

1.《采矿许可证》证号:C5118002009097120035493,采矿权人:宝兴县祥海矿业有限公司,生产规模:1.0立方米/年,矿区面积:0.2886平方公里,采矿证发证机关:雅安市国土资源局,采矿证有效期:2016年11月18日2026年11月18日。主要负责人:何乘连;矿长:邱上源;安全员:徐子均。

2.安全生产许可证编号:⑴望香台大理石矿Ⅳ号矿体采区,(川T)FM安许证字〔2018〕0034号,有效期:2016年06月25日至2021年06月24日,主要负责人:何乘连;⑵望香台大理石矿Ⅳ号矿体采区(Ⅰ号、Ⅲ号矿体),(川T)FM安许证字〔2019〕0046号,有效期:2019年03月12日至2022年03月11日,主要负责人:邱上源。

3.地下试采项目相关情况:2018年5月9日,中国职业安全健康协会在北京召集宝兴县祥海矿业有限公司、四川宝兴三兴汉白玉开发有限公司、四川亿隆石材有限公司,邀请应急管理部、四川省安全监管局、雅安市安监局、宝兴县委县政府、宝兴县安监局代表召开了关于制定《大理石地下机械开采(平硐)安全技术标准》研究项目研讨会,会议议定由中国职业安全健康协会牵头承担课题的总策划、总协调、立项申报等工作,中国安全生产科学研究院、四川省安全科学技术研究院负责安全技术研究和现场监测等方面的内容,中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司负责安全设计研究方面的内容,宝兴县祥海矿业有限公司、四川宝兴三兴汉白玉开发有限公司、四川亿隆石材有限公司参与相关研究工作并作为国内工业试采矿山。2018年8月17日,中国职业安全健康协会发布了《大理石地下机械开采(平硐)安全技术标准》团体标准立项的公告。2018年9月4日,宝兴县政府召集县安监局、县国土局、县水务局、县环保局、县发改局、县政府法制办专题研究了宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿和四川亿隆石材有限公司申请实施《大理石地下机械开采(平硐)安全技术标准》项目研究事宜,会议原则上同意了中国职业安全健康协会在我县实施此科研项目。

(三)事故现场勘验情况。

事故现场勘查时间2019年5月25日,事故地点位于宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿地下试采区坍塌掘进断面处(掘进巷道长23米,高5.6米,宽8.3米)。事故现场有一台金刚石串珠绳锯机,旁边有一块从掘进断面上坍落的长3米,高1.5米,宽1.7米的石头,地面上有较多血迹。掘进断面存在较多节理纹理,断面左侧较破碎,有小石块坍落现象,右侧断面区域发生大面积断面垮塌,垮塌面顶部宽4米,垮塌区域坡脚约60°,断面均为原生裂隙。掘进面分区域有渗水现象,地面较泥泞,现场无安全警示标志。(后附部分现场勘验照片)

(四)事故涉及伤亡人员情况。

姓名	性别	工种	身份证	家庭住址	伤害程度
杨令树	男	绳锯工	510623*******5311	四川省中江县柏树乡群龙村8组	死亡

二、事故经过及应急处置情况

按照宝兴县祥海矿业有限公司安排,望香台大理石矿地下试采区域施工作业实行24小时3班接替制度,2019年5月25日零时地下试采区开始换班,由班组长谭怀明带领王长林、杨令树等11名工人进入地下试采区开展施工作业,当晚安排的主要工作是4#、5#、7#巷道开展掘进开采作业,王长林和杨令树被安排在7#巷道内作业,2人主要工作是使用金刚石串珠绳锯机在掘进面背板开展切割作业,其余的4#、5#巷道为使用链臂锯开展切割作业,各施工区域按照分工安排正常开展,班组长谭怀明则根据施工需要在各个区域开展巡查和指挥。

到凌晨5点40分,谭怀明巡查到7#巷道,此时巷道内开展切割作业的金刚石串珠绳锯机铺设的地面轨道走到尽头,机器已关停,需要重新调整金刚石串珠绳的长度后才能继续开展切割作业,谭怀明见状,就走到巷道掘进面准备操作绳锯机的控制器帮忙,王长林返回巷道中段拿取剪切金刚石串珠绳的工具箱,杨令树则走到掘进断面下(绳锯机与掘进断面之间)寻找金刚石串珠绳的接头,方便使用工具剪切串珠绳,就在这时,杨令树所处掘进面断面顶部板面突然开裂塌落,一块长3米、宽1.7米、高1.5米的石块开裂后滑落至地面后击打中身处下方站立的杨令树前胸,杨令树立即倒地,石块继续滑动前行压住其右脚,现场的王长林、谭怀明见状立即上前查看情况,见杨令树大石块压住右脚躺在地面,并在不停的呻吟,王长林便上前将杨令树扶在怀中查看伤情,谭怀明随即跑出巷道安排挖掘机和现场其他人员帮助移动大石块开展救援,并安排巷道外的郭德安将情况汇报矿部领导,不一会挖掘机就到达事发现场,配合现场工人将杨令树从大石块下救出,此时杨令树已没有意识,嘴里在不停流血,众人见状不敢贸然施救,就将杨令树平躺在地面,并用棉大衣盖在其身上保暖等待救援。过了约10分钟,住在矿山矿部的公司法定代表人何乘连和管理人员王伟、徐子均等人接到通知后赶到现场,见状也不敢贸然救治,安排原地等待120救援,约

了30分钟,县人民医院120救援车辆赶到现场,经医生检查后,判定杨令树已经死亡,就将其抬上救护车送往宝兴人民医院。

接到事故发生报告后,县应急管理局、蜂桶寨乡人民政府等相关部门和单位人员立即赶赴事故现场进行抢救援,并及时向各级有关部门汇报了事故情况。抢险救援结束后,宝兴县应急管理局责令宝兴县祥海矿业有限公立即停止所有施工作业,全面开展隐患排查治理,并抓紧处理事故善后工作。

截至目前,死者赔偿工作已完成,家属已返回原籍,死者杨令树遗体已经安葬,事故善后工作已全部处理完毕

三、事故原因及性质

(一)直接原因。

2019年5月25日凌晨5时40许,宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿地下试采区7#巷道掘进工作面在进施工作业过程中,因岩体结构存在较多节理纹理,掘进断面较破碎,加之在掘进过程中使用链臂锯和金刚石串绳锯机对岩体进行了横向、纵向以及背板的切割,部分切割后的岩体在重力作用下稳定性失衡,从节理纹理处开后滑落至地面,砸中下部正在寻找金刚石串珠绳接头的杨令树是导致本次事故发生的直接原因。

(二)间接原因。

1.宝兴县祥海矿业有限公司安全生产主体责任履行不到位,未健全安全生产责任制,未健全操作规程,现场安管理不到位。经查,宝兴县祥海矿业有限公司未健全安全生产责任制,从总经理、矿长、安全员、班组长等管理员到各工种工人对自己所在的岗位安全生产责任不清,在询问中,矿长、安全员等矿山主要管理人员均不能准确答法定安全职责,无法有效开展安全生产管理工作;矿山也未制定金刚石绳锯机、链臂锯等地下试采中使用的重设备设施的操作规程,也未制定专门的绳锯开采作业安全技术措施,对试采过程中存在的安全风险防控能力不矿山地下试采区域按照24小时3班轮换的制度全天候实施试采作业,但公司只配备有1名安全员,安全员配备不无法做到24小时对试采过程实施有效安全管理。

2.事故隐患排查治理不到位。经查,在事故发生前,矿长邱上源于5月24日下午6时对事故发生区域开展过全检查,发现石料在绳锯切割后存在滑动的风险,但对存在的隐患不重视,只是简单的提醒当班工人要注意安全作后续有效处理;安全员徐子均于5月24日上午9时和下午4时去过作业现场,对现场安全检查不深入、不彻底检查中未发现事发区域存在的事故隐患,徐子均也未对日常安全检查情况进行记录。

3.安全生产教育和培训不到位。经查,矿山未制定2019年度安全教育培训计划,2019年开工前,矿山只集中织对已到的工人开展了1天的岗前教育培训,培训时间不足,死者杨令树是矿山开工后才到矿山工作的,矿山未对令树开展安全教育培训,也未如实对安全教育培训情况进行记录,反映出矿山对从业人员的岗前安全教育培训不视,工人对安全生产应知应会相关知识了解不够,对作业区域存在的危险因素和事故防范措施认识不到位,安全识较差。

(三)事故性质。

调查认定:宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿“5·25”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

(一)宝兴县祥海矿业有限公司。

经查,宝兴县祥海矿业有限公司履行安全生产主体责任不到位,未健全安全生产责任制,未健全操作规程,现安全管理不到位,事故隐患排查治理不到位,对从业人员安全教育和培训不到位,作业区域未按要求设置相关安警示标志。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条第一款、第二十五条。

第一款、二十五条第四款、第三十二条、第三十八条第一款之规定,对本次事故负有责任。建议由宝兴县急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项之规定,给予宝兴县祥海矿业有限公司处以罚款的行政处罚。

(二) 何乘连。

经查,何成连作为宝兴县祥海矿业有限公司法定代表人并任职总经理,负责公司全面工作,未充分履行其职未履行健全安全生产责任制、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施本单位安全生教育和培训计划、督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的职责。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条第(一)(二)(三)(五)项之规定,对本次事
负有责任。建议由宝兴县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项之规定,给予邱
连处以罚款的行政处罚。

(三) 邱上源。

经查,邱上源作为宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿矿长,负责矿山全面工作,未充分履行其职责,未
行建立健全安全生产责任制、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、组织制定并实施本单位安全生
教育和培训计划、督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的职责。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第十八条第(一)(二)(三)(五)项之规定,对本次事
负有责任。建议由宝兴县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第(一)项之规定,给予邱
源处以罚款的行政处罚。

(四)徐子均。

经查,徐子均作为宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿安全管理人员,具体负责矿山安全生产管理工
未充分履职尽责,不清楚自己的岗位责任,对作业现场存在的安全隐患排查治理不到位,安全检查不深入、不彻
也未将日常监督检查情况及处理情况记录在案。

以上行为违反了《四川省安全生产条例》第四条、第五十八条第二款规定,对本次事故负有责任。建议由
兴县应急管理局按照《四川省安全生产条例》第七十八条第(二)项之规定,给予徐子均处以罚款的行政处罚。

五、事故防范措施及整改建议

针对此次事故暴露出来的问题,为进一步完善工作措施,切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管
任,有效防范类似事故再次发生,特提出以下建议:

(一)宝兴县祥海矿业有限公司。

1.企业要进一步落实企业安全生产主体责任,严格按照《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产
律、法规、标准、规范要求,建立健全各项安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,并督促和指导本单
的从业人员严格执行。

2.企业必须制定本单位的《绳锯机操作规程》、《链臂锯机操作规程》和与之配套的试采过程中的设备
设、切割、分离、取料等方面的安全技术措施方案,并及时组织相关从业人员培训学习。

3.企业要严格按照设计和安全技术措施方案开展施工作业,完善相关安全措施,在有较大危险因素的场所和
要的设备设施上设置明显的警示标志标牌。

4.企业要合理配置安全管理人员,及时修订《隐患排查治理制度》,增强制度的科学性和可操作性,进一步明
隐患排查的时间、人员、责任和治理措施,将事故隐患消灭在萌芽状态。

5.企业要加强对从业人员的安全生产教育和培训,达到培训课时法定要求,有效告知从业人员作业场所和工
岗位存在的危险因素和应当采取的防范措施,规范建立安全生产教育培训档案和安全技术交底档案。

6.企业应组织全体从业人员定期开展应急演练活动,提高从业人员应急处置和自救能力。

7.企业要认真总结,举一反三,深刻汲取事故教训,杜绝类似事故的再次发生。

(二)政府监管部门。

宝兴县应急管理局和宝兴县自然资源和规划局要以此事故组织对全县矿山企业开展警示教育,并进一步加
监管和执法力度,督促企业严格落实安全生产主体责任,依法查处生产经营单位的各类违法生产经营行为,防范
似事故再次发生;宝兴县蜂桶寨乡人民政府要强化属地监管职责,加强安全巡查和监管力度,对于检查中发现的
法处置的问题要及时上报行业主管部门和安全主管部门处置,确保安全生产。

宝兴县祥海矿业有限公司望香台大理石矿

“5·25”一般生产安全事故调查组

2019年7月3日

事故调查报告中涉及的相关法律法规

《中华人民共和国安全生产法》

第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产

第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(一)建立、健全本单位安全生产责任制

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

(三)组织制定实施本单位安全生产教育和培训计划

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施

(五)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

(七)及时、如实报告生产安全事故。

第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的监督考核,保证安全生产责任制的落实。

第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自己在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。

第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之三十的罚款;

(二)发生较大事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

(三)发生重大事故的,处上一年年收入百分之六十的罚款;

(四)发生特别重大事故的,处上一年年收入百分之八十的罚款。

第一百零九条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的,处二十万元以上五十万元以下的罚款;

(二)发生较大事故的,处五十万元以上一百万元以下的罚款;

(三)发生重大事故的,处一百万元以上五百万元以下的罚款;

(四)发生特别重大事故的,处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

《四川省安全生产条例》

第四条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责,其他从业人员对安全生产负岗位责任。

生产经营单位及其从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。

第五十八条 生产经营单位应当配合安全生产监督管理部门和其他有关部门依法实施的安全生产监督检查,执行安全生产监管监察指令,不得拒绝、阻挠。

生产经营单位的安全生产管理人员应当每日按规程对本单位安全生产管理制度的执行情况、安全生产状况进行例行监督检查。发现从业人员违章作业应当及时制止或纠正,对检查中发现的安全生产问题,应当立即予以处理,不能处理的,应当及时报告有关负责人,接到报告的有关负责人应当对已经发现的事故征兆、隐患立即采取措施,防止事故发生。检查及处理情况应当记录在案。

第七十八条 违反本条例造成伤亡事故的,对事故责任单位和责任人员按照下列规定给予处罚,应负行政责任的,由有关部门给予行政处分:

(一)发生重伤事故或一次事故造成直接经济损失20万元以下的,由安全生产监督管理部门对责任单位处以20万元以上5万元以下罚款,对责任人员处以1000元以上5000元以下罚款;

(二)发生一次死亡1-2人事故或一次事故造成直接经济损失20万元以上100万元以下的,由安全生产监督管理部门对责任单位处以2万元以上10万元以下罚款,对责任人员处以5000元以上2万元以下罚款;

(三)发生一次死亡3-9人事故或一次事故造成直接经济损失100万元以上300万元以下的,由安全生产监督管理部门对责任单位处以10万元以上50万元以下罚款,对责任人员处以2万元以上10万元以下罚款;

(四)发生一次死亡10-29人事故或一次事故造成直接经济损失300万元以上1000万元以下的,由安全生产监督管理部门对责任单位处以50万元以上200万元以下罚款,对责任人员处以5万元以上20万元以下罚款;

发生生产安全事故被停产停业整顿的生产经营单位,未经验收或者验收不合格擅自从事生产经营活动的,责令立即停止,并处5万元以上10万元以下罚款。

发生国务院认定的特别重大事故后,按照国家有关规定处罚。

主办:宝兴县人民政府办公室
备案号:蜀ICP备2022021701号-1 川公网安备51182702000701 政府网站标识码:5118270005
联系我们:0835-6823344